

1500709-61.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500709-61.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500709-61.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wanderson de Moura Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso procedimento, que aos 09 de março de 2021, por volta das 14h18, na Rua Algemiro Coraini Júnior, 133, Praça Bonachela, nesta cidade e comarca de Indaíatuba, WANDERSON DE MOURA SILVA, qualificado a fls. 09, guardava 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, com peso líquido total de 11,7g (onze gramas e sete decigramas), droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros. Segundo apurado, o denunciado praticava tráfico de drogas no local dos fatos, utilizando uma bicicleta. Visando dificultar a constatação de sua conduta, guardava as drogas comercializadas no interior do veículo GM/Classic, cor prata, placa DXA4927, que estava estacionado nas imediações. Guardas civis em patrulhamento de rotina, avistaram WANDERSON e outros dois indivíduos em atitude suspeita pelo local dos fatos, que é conhecido pela comercialização de drogas, de forma que decidiram realizar abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do denunciado e dos outros dois indivíduos. Contudo, os guardas civis estranharam o fato de WANDERSON, que utilizava uma bicicleta, estar em poder da chave de um veículo. Questionado acerca do fato, WANDERSON afirmou que a chave pertenceria a um veículo de sua propriedade, conduzindo os guardas até o automóvel. Ao inspecionarem o interior do veículo, os guardas encontraram 55 (cinquenta e cinco) porções de crack, além da quantia de R\$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) em dinheiro. Em sede policial, WANDERSON admitiu que as drogas lhe pertenciam e eram destinadas para venda a terceiros. Além disso, reconheceu que os valores apreendidos eram provenientes da comercialização de porções de drogas. A quantidade de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e as demais circunstâncias dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciado. Diante do exposto posto, denuncio WANDERSON DE MOURA SILVA como incurso no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 e requeiro que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos art. 55 e seguintes da lei 11.343/06, citando o denunciado, o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a mínima, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa por pena restritiva.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa afirma que a prova obtida é ilícita. No mérito, afirma que houve confissão e que o réu é primário e tem bons antecedentes.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 72/74.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Wanderson de Moura Silva disse que o veículo onde estava o entorpecente era de sua propriedade. Disse que guardava o entorpecente no carro, sua função era distribuir a droga aos vendedores e recolher o dinheiro arrecadado. Afirmou que ganhava cem reais para fazer o trabalho.

As testemunhas Alexsandro da Silva e Ricardo Ribeiro da Luz disseram que viram o acusado e outro sujeito em contato suspeito. Decidiram averiguar e nada de ilícito foi encontrado com eles. Havia uma chave de carro com o réu, mas ele estava de bicicleta, de forma que estranharam o fato. O réu então lhes indicou que era o dono do carro e os levou até o veículo. Dento do carro foi encontrado o entorpecente ilícito e o dinheiro.

III.3 Exame da prova

Não houve ilicitude na obtenção da prova. De fato, embora o réu afirme que foi forçado pelos guardas civis a conduzi-los até o veículo, trata-se de alegação não provada e que não confirmada pelos agentes públicos. Houve confissão, nos termos do interrogatório, ocasião em que o réu disse que atuava na venda de drogas ilícitas, mantendo em seu carro o entorpecente destinado ao comércio, distribuindo aos vendedores e recolhendo o dinheiro, tudo em troca de remuneração.

Os policiais militares confirmaram o encontro do entorpecente no interior do veículo do acusado.

Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 40). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes ou atenuantes. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, fixado em 1 ano e 8 meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Wanderson de Moura Silva à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA